

1502043-64.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Pedro Corrêa Liao

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELISSON DE LIMA BARROS CUNHA

Juiz(a) de Direito: Pedro Corrêa Liao

Vistos.

O Ministério Público deixou de ajuizar ação de execução da pena de multa imposta nos autos de conhecimento, tendo em vista a comprovada hipossuficiência do sentenciado demonstrada pelos elementos do caso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, São Caetano do Sul-SP - cep 09581-540

Processo nº 1502043-64.2020.8.26.0540 - Controle nº 2020/001410 - P.
SENTENÇA

Processo Nº:

1502043-64.2020.8.26.0540 - Controle nº 2020/001410

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELISSON DE LIMA BARROS CUNHA

Juiz(a) de Direito: Pedro Corrêa Liao

Vistos.

O Ministério Público deixou de ajuizar ação de execução da pena de multa imposta nos autos de conhecimento, tendo em vista a comprovada hipossuficiência do sentenciado demonstrada pelos elementos do caso concreto.

Conforme asseverado pelo Ministério Público, em recente modificação de sua jurisprudência, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, foi reformulado o entendimento anterior, fixando-se a tese expressa no Tema 931, de repercussão geral:

“Na hipótese de condenação concomitante apenas privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.785.383, Terceira Seção, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/11/2021).

Assevera o Promotor de Justiça, dominus litis, que se a hipossuficiência econômica é justificativa suficiente para a extinção da punibilidade, ela também o é para impedir a cobrança da multa, que naturalmente não será adimplida justamente por ausência de capacidade econômica do executado.

Saliente-se que o entendimento da Corte Superior foi encampado pela 12ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Agravado em Execução Recurso Defensivo - Sanção de multa - Dívida de valor com caráter penal - Cobrança que não fere a ressocialização, desde que viável o pagamento - Agravante representada pela Defensoria Pública - Hipossuficiência demonstrada - Aplicação da tese recém-fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nºs 1.785.383 e 1.785.861 - Provimento para declarar a extinção da punibilidade da sentenciada no tocante à multa”. (TJSP - Agravado em Execução nº0016955-34.2021.8.26.0564 - Rel. Vico Mañas, j.09/02/2022).

In casu, a hipossuficiência do executado foi devidamente demonstrada pelo órgão ministerial, que pleiteou a extinção da pena com fundamento no Tema 931 do STJ, bem como na Resolução nº 1.229/2020-PGJ-CGMP, recentemente modificada pela Resolução nº 1.511/2022-PGJ-CGMP.

Ante o exposto, acolho o pleito ministerial, cujos fundamentos adoto como razão para decidir, e JULGO EXTINTA A PENA DE MULTA imposta a ELISSON DE LIMA BARROS CUNHA.

Efetuem-se as anotações e comunicações necessárias.

Regularizados, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

São Caetano do Sul, 19 de dezembro de 2022.

PEDRO CORRÊA LIAO - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA